

위탁 연구용역 계약서

분당서울대학교병원(이하 “실시기관”이라 칭함)과 _____(이하 “의뢰기관”이라 칭함)는 다음과 같이 위탁연구계약을 체결하기로 한다.

- 다 음 -

제 1 조 (연구과제명)

본 계약의 대상인 연구의 과제 명은

“ _____ ”이라
한다. (IRB NO. B-0000/000-000)

제 2 조(연구의 기간)

연구의 기간은 “실시기관”의 생명윤리심의위원회(IRB)의 연구계획서 승인일로부터

____년 ____월 ____일까지로 한다. 연구 기간이 변경될 경우, 별도의 변경계약 체결
없이 생명윤리심의위원회(IRB)의 변경심의 승인을 받은 날짜로 연구기간을 변경할
수 있다.

제 3 조 (비밀의 유지)

“의뢰기관”과 “실시기관”은 쌍방의 사전 합의 없이는 본 연구와 관련된 모든 사항을 제 3자에게 공개 또는 제공하지 아니한다. 본 조항은 계약이 해제 또는 해지 되었을 경우에도 유효하다. 단, “실시기관”의 연구활동을 제한하는 것은 아니다.

제 4 조(연구 용역비)

“의뢰기관”은 “실시기관”에게 다음과 같이 연구 용역비를 지급한다.

<양식 4>

분당서울대학교병원

(1) 총 연구 용역비 : ₩ _____ (부가세 별도 지급)

[간접비(총연구비의 17%)₩ _____)포함한 금액임.]

(2) 지불 방법 : ☐ 3회 분납 ☐ 일시불 ☐ 기 타()

(3) 지불 시기 및 금액 :

1차(40%)– 계약일로부터 14일 이내 ₩ _____

2차(30%)– 계약후 6개월 이내 ₩ _____

3차(30%)– 연구종료시 ₩ _____

(4) 입금계좌

은 행 명/계 좌 번 호/예 금 주 :

신한 은행/ 100020800991/ 분당서울대학교병원

제 5 조 (연구용역비의 증액, 반납 등)

“실시기관”(시험책임자 포함)의 귀책사유로 인한 연구의 중단 시에는 잔여 연구용역비를 “의뢰기관”에 반납함을 원칙으로 하고 그 액수는 별도의 협의로 정한다. 예상 연구대상자수 초과 등록 등 연구비 변경의 경우, 실제 증례수에 따라 변경 계약을 통해 정산한다. 단, 어떠한 경우에도 기지급된 간접비 및 약제관리비는 반환하지 않는다.

제 6 조 (연구결과의 귀속 및 권리양도의 제한)

(1) 본 연구의 결과는 “의뢰기관”과 “실시기관”의 공동의 소유로 한다. 쌍방 합의 없이는 본 연구에 의해 취득 되는 제반 권리를 제 3자에게 제공하거나 양도할 수 없다.

(2) 발효일을 기준으로 존재하는 발명, 발견, 저작물 및 기타 개발품의 소유권과 관련 특허, 저작권, 영업기밀권 및 기타 지적재산권(통칭하여 “기존 지적재산권”)은

<양식 4>

분당서울대학교병원

본 계약의 영향을 받지 않으며, 다른 당사자 및 의뢰자 간에 체결한 기타 서면 계약서에서 명시적으로 제공하지 않는 한, 그 어떤 당사자 또는 의뢰자도 다른 당사자 또는 의뢰자의 기존 지식재산권에 대해 청구권이나 권리를 가지지 않는다.

(3) 연구 과정에서 발생할 수 있는 모든 유/무형적 성과물에 대한 지식재산권은 공동 소유 하는 것을 원칙으로 한다.

(4) “실시기관”은 연구의 성과물이 제 3자의 지식재산권을 침해하지 않는다는 것을 보증하지 않으며 제 3자의 지식재산권을 침해할 경우 손해배상 등의 책임을 지지 않는다.

(5) “의뢰기관”은 연구 결과의 출판과 관련하여, “실시기관”과 사전에 논의한다.

제 7 조 (연구대상자 보상)

본 연구 실시 중 발생한 이상반응이나 사고에 대한 연구대상자 보상에 관한 사항은 “의뢰기관”이 진다. 단, “실시기관”에게 고의 또는 중대한 과실이 있을 경우는 제외한다.

제 8 조 (모니터링)

“의뢰기관”이 모니터링 방문을 하거나 외부에서 모니터링 활동을 수행하는 경우, 피험자의 안전이나 연구의 수행에 영향을 주는 발견사항 및 IRB 승인 여부를 변경할 수 있는 사항들을 실시기관에 30일 이내로 보고한다. “의뢰기관”은 연구종료 이후라도 최소 2년간 해당 연구결과가 연구시험대상자들의 안전에 직접적인 영향을 줄 수 있는 정보가 발생하는 경우는 이에 관한 정보를 시험대상자들에게 안내해야 한다. “의뢰기관”이 데이터 및 안전성 모니터링을 수행하는 책임이 있는 경우, 기관은 연구대상자의 안전을 보장하기 위해 데이터를 모니터링하며, 기관에 데이터 및 안정성 모니터링 보고서를 제출한다.

<양식 4>

분당서울대학교병원

제 9 조(연구 종료 후 의뢰기관의 의무)

“의뢰기관”은 연구가 종료된 이후에도 발생할 수 있는 문제 등에 대하여, 연구자나 “실시기관”에 신속하게 보고한다.

제 10 조 (결과 보고) “실시기관”은 임상시험에 대한 최종결과를 “의뢰기관”에게 서면으로 보고하여야 하며, 학술지에 게재할 때에는 “의뢰기관”의 동의를 얻어야 한다.

제 11 조 (명칭 및 상호의 사용)

(1) 일방 당사자는 어떠한 방식으로도 (광고물, 판촉물, 출판물, 인터넷홈페이지, 인터넷블로그 등 포함) 상대방 및 연구자 기타 직원의 명칭 및 상호를 사용해서는 아니 된다.

(2) 일방 당사자는 고의, 과실로 위 1)항을 위반한 경우, 원상회복을 위한 적절한 조치를 취하여야 하며, 또한 상대방에게 손해가 발생한 경우 손해배상을 하여야 한다

제 12 조 (해석)

본 계약서의 내용이나 이 계약서에 표시되어 있지 않은 사항에 관하여 해석 또는 내용 변경이 필요한 경우에는 “실시기관”과 “의뢰기관”이 협의하여 결정한다.

제 13 조 (계약의 효력)

본 계약은 “의뢰기관”과 “실시기관”이 날인한 날로부터 유효하다.

<양식 4>

분당서울대학교병원

제 14 조 (법령의 준수)

“실시기관”은 본 계약에 규정된 것 이외에도 본 임상시험과 관련하여 약사법, 동법 시행령, 의료기기법, 의료기기법 시행규칙, 생명윤리 및 안전에 관한 규칙, 의료기기 KGCP 등 안전성 정보관리 규정에 규정된 의무 사항 및 절차를 준수한다.

제 15 조 (손해 배상)

본 계약 당사자중 일방이 본 계약을 위반하거나 고의 또는 과실의 위법한 행위로 상대방에게 손해를 입힌 경우 그로 인한 손해를 배상하여야 한다.

제 16 조 (계약 해석)

본 계약에 명시되지 아니한 사항 및 본 계약의 해석상 이의가 있을 때에는 쌍방의 합의에 의하여 결정한다.

제 17 조 (준거법 및 관할)

(1) 본 계약 및 본 계약으로부터 발생하는 당사자 간의 권리, 의무관계는 대한민국 법률에 의하여 해석되고 집행된다.

(2) 본 계약과 관련하여 혹은 쌍방의 의무이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하는 경우 상호 협의하여 원만히 해결토록 노력하여야 하며, 이러한 분쟁이나 이견이 해결되지 않는 경우에는 서울중앙지방법원을 1심 관할법원으로 한다.

제 18 조 (기타)

병원은 보험을 가입하지 않는다.

본 계약서는 총 2부를 작성하여 계약 당사자가 각 1부씩 보관한다.

문서보관 기간은 3년 무상보관이며 이후에는 별도의 이용료가 부과된다.

<양식 4>

분당서울대학교병원

		년 월 일		
의뢰기관 주소	실시기관 주소	경기도 성남시 분당구 구미로 173번길 82		
기관명	기관명	분당서울대학교병원		
대표자	(인)	대표자	백 남 종	(인)
		연구책임자	(인)	